



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor 630/PID.SUS/2026/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : **ANGGA MAULANA ADI SAPUTRA Bin TURIKHAN;**
2. Tempat Lahir : Kabupaten Jepara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 2 Juli 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kemojan RT 01 RW 01 Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : **NUR AHMAD SOFI'I Bin SUTARMAN (alm);**
2. Tempat Lahir : Kabupaten Jepara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 8 Juli 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Mangunan RT 004 RW 002 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 630/PID.SUS/2026/PT SMG



Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2025 sampai dengan 12 Oktober 2025;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2025 sampai dengan tanggal 10 Desember 2025;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2025 sampai dengan tanggal 9 Januari 2026;
4. Penyidik, Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2026 sampai dengan tanggal 8 Februari 2026;
5. Penuntut Umum, ditahan kembali sejak tanggal 4 Februari 2026 sampai dengan tanggal 23 Februari 2026;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Februari 2026 sampai dengan tanggal 20 Maret 2026 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 21 Maret 2026 sampai dengan tanggal 19 Mei 2026;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 30 April 2026 sampai dengan tanggal 29 Mei 2026;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 30 Mei 2026 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026;

Para Terdakwa dalam perkara tingkat banding tidak didampingi Advokat/Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I ANGGA MAULANA ADI SAPUTRA Bin TURIKHAN bersama dengan Terdakwa II NUR AHMAD SOFI'I Bin SUTARMAN (alm) pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025 sekitar pukul 18.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 630/PID.SUS/2026/PT SMG



tahun 2025 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2025, bertempat di depan penginapan Zahra Home Stay yang beralamat di Kelurahan Jobokuto RT 07 RW 02 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum" serta melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I yang sedang berada di penginapan Zahra Home Stay yang beralamat di Kelurahan Jobokuto RT 07 RW 02 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah diajak oleh TEGUH (DPO) untuk patungan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu, yang mana Terdakwa I menyetujuinya. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui pesan Whatsapp untuk mencarikan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 0,5 gram, yang mana Terdakwa II menyetujuinya. Setelah itu, sekitar pukul 15.10 WIB Terdakwa I mengirimkan uang sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada rekening milik Terdakwa II, di mana uang tersebut adalah sepenuhnya uang Terdakwa I dikarenakan TEGUH (DPO) belum mengirimkan uangnya. Selang beberapa saat, Terdakwa II pun menghubungi PAIJAN (DPO) melalui pesan Whatsapp untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 0,5 gram. Lalu Terdakwa II mengirimkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik PAIJAN (DPO), di mana sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah keuntungan yang Terdakwa II ambil yang sudah dipakai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan rokok sehingga hanya tersisa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 630/PID.SUS/2026/PT SMG



- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menerima alamat peletakan Narkotika Golongan I jenis sabu dari PAIJAN (DPO) dan meneruskannya kepada Terdakwa I. Terdakwa II tidak dapat mengambil paketnya karena masih bekerja, sehingga Terdakwa I menyuruh FAISAL Als PACUL (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu di alamat peletakan yang berlokasi di Makam Krpyak Desa Krpyak Kecamatan Tahaunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dengan imbalan berupa mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu bersama. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa II tiba di penginapan Zahra Home Stay. Setelah Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diambil, sekitar pukul 18.05 WIB FAISAL Als PACUL (DPO) mengantarkan paket tersebut ke penginapan Zahra Home Stay dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa I yang pada saat itu sudah bersama dengan Terdakwa II. Lalu FAISAL Als PACUL (DPO) pun pulang;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 18.00 WIB Saksi ROBI YAHYA Bin BANGUN dan Saksi MAULANA FIQRI ANANG SAPUTRA Bin FAKIHUDIN bersama dengan Tim Resnarkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu di penginapan Zahra Home Stay. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas menuju tempat yang dimaksud. Sesampainya di lokasi petugas langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, serta dilakukan penggeledahan di tempat yang disaksikan oleh Saksi IMAM SOFI'AN Bin TARJUKI yang mana ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik klip warna bening terbungkus tisu warna putih dengan berat bruto 0,44 gram di genggam tangan kiri Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone merk Tecno warna biru berikut simcard atau kartunya di genggam tangan kanan Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna silver berikut simcard atau kartunya di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa II, dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa II. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jepara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 630/PID.SUS/2026/PT SMG



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3265/NNF/2025 tanggal 15 Oktober 2025 dengan kesimpulan yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor BB-8317/2025/NNF yang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30086 gram yang disita dari Para Terdakwa dengan hasil Positif (+) METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 622 ayat (1) huruf w Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal II ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I ANGGA MAULANA ADI SAPUTRA Bin TURIKHAN bersama dengan Terdakwa II NUR AHMAD SOFI'I Bin (Alm) SUTARMAN pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025 sekitar pukul 18.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2025 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2025, bertempat di depan penginapan Zahra Home Stay yang beralamat di Kelurahan Jobokuto RT 07 RW 02 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 630/PID.SUS/2026/PT SMG



melakukan "tanpa hak turut serta melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi ROBI YAHYA Bin BANGUN dan Saksi MAULANA FIQRI ANANG SAPUTRA Bin FAKIHUDIN bersama dengan Tim Resnarkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu di penginapan Zahra Home Stay yang beralamat di Kelurahan Jobokuto RT 07 RW 02 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas menuju tempat yang dimaksud. Sesampainya di lokasi petugas langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, serta dilakukan penggeledahan di tempat yang disaksikan oleh Saksi IMAM SOFI'AN Bin TARJUKI yang mana ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik klip warna bening terbungkus tisu warna putih dengan berat bruto 0,44 gram di genggam tangan kiri Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone merk Tecno warna biru berikut simcard atau kartunya di genggam tangan kanan Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna silver berikut simcard atau kartunya di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa II, dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa II. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jepara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I yang sedang berada di penginapan Zahra Home Stay diajak oleh TEGUH (DPO) untuk patungan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu, yang mana Terdakwa I menyetujuinya. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui pesan Whatsapp untuk mencarikan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 0,5 gram, yang mana Terdakwa II menyetujuinya. Setelah itu, sekitar pukul 15.10 WIB

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 630/PID.SUS/2026/PT SMG



Terdakwa I mengirimkan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada rekening milik Terdakwa II, di mana uang tersebut adalah sepenuhnya uang Terdakwa I dikarenakan TEGUH (DPO) belum mengirimkan uangnya. Selang beberapa saat, Terdakwa II pun menghubungi PAIJAN (DPO) melalui pesan Whatsapp untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 0,5 gram. Lalu Terdakwa II mengirimkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik PAIJAN (DPO), di mana sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah keuntungan yang Terdakwa II ambil yang sudah dipakai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan rokok sehingga hanya tersisa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menerima alamat peletakan Narkotika Golongan I jenis sabu dari PAIJAN (DPO) dan meneruskannya kepada Terdakwa I. Terdakwa II tidak dapat mengambil paketnya karena masih bekerja, sehingga Terdakwa I menyuruh FAISAL Als PACUL (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu di alamat peletakan yang berlokasi di Makam Krpyak Desa Krpyak Kecamatan Tahaunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dengan imbalan berupa mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu bersama. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa II tiba di penginapan Zahra Home Stay. Setelah Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diambil, sekitar pukul 18.05 WIB FAISAL Als PACUL (DPO) mengantarkan paket tersebut ke penginapan Zahra Home Stay dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa I yang pada saat itu sudah bersama dengan Terdakwa II. Lalu FAISAL Als PACUL (DPO) pun pulang.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3265/NNF/2025 tanggal 15 Oktober 2025 dengan kesimpulan yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor BB-

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 630/PID.SUS/2026/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8317/2025/NNF yang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30086 gram yang disita dari Para Terdakwa dengan hasil Positif (+) METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal VII angka 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 630/PID.SUS/2026/PT SMG tanggal 19 Mei 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 630/PID.SUS/2026/PT SMG tanggal 19 Mei 2026 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 630/PID.SUS/2026/PT SMG tanggal 19 Mei 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara No. Reg. Perkara ; PDM-06/JPARA/Enz.2/02/2026 tanggal 14 April 2026 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I ANGGA MAULANA ADI SAPUTRA Bin TURIKHAN dan Terdakwa II NUR AHMAD SOFI'I Bin (Alm) SUTARMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum turut serta melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 630/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Dakwaan Kesatu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 622 ayat (1) huruf w Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal II ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahandan pidanadenda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan pidana tidak dibayar, maka harta kekayaan atau pendapatan Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;

3) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening terbungkus tissu warna putih dengan berat netto 0.30086 gram;
- 1 (satu) buah teskit merk ORIENT GENE yang digunakan untuk tes urine Angga Maulana Adi Saputra Bin Turikhan dengan hasil Positif (+) MET;
- 1 (satu) buah teskit merk ORIENT GENE yang digunakan untuk tes urine Nur Ahmad Sofii Bin (Alm) Sutarman dengan hasil Negatif (-) MET;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Techno warna biru, berikut simcard: 085229725820, dengan nomor IMEI: 354529611641523 dan IMEI:

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 630/PID.SUS/2026/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354529611641531;

- 1 (satu) unit handphone Vivo warna silver, berikut simcard 1: 088980355389 dan simcard 2: 082241717253, dengan nomor IMEI: 868061056897799 dan IMEI: 868061056897781;
- Uang tunai sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 31/Pid.Sus/2026/PN Jpa tanggal 28 April 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Angga Maulana Adi Saputra Bin Turikhan dan Terdakwa II Nur Ahmad Sofi'i Bin Sutarman (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara turut serta tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang harus dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak bayar, dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara pengganti selama 180 (seratus delapan puluh) hari;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 630/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening terbungkus tissu warna putih dengan berat netto 0.30086 gram;
- 1 (satu) buah teskit merk ORIENT GENE yang digunakan untuk tes urine Angga Maulana Adi Saputra Bin Turikhan dengan hasil Positif (+) MET;
- 1 (satu) buah teskit merk ORIENT GENE yang digunakan untuk tes urine Nur Ahmad Sofi'i Bin (Alm) Sutarman dengan hasil Negatif (-) MET;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Techno warna biru, berikut simcard: 085229725820, dengan nomor IMEI: 354529611641523 dan IMEI: 354529611641531;
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna silver, berikut simcard 1: 088980355389 dan simcard 2: 082241717253, dengan nomor IMEI: 868061056897799 dan IMEI: 868061056897781;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

7. Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 14/Akta Pid/2026/PN Jpa yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2026, Penuntut Umum telah menyatakan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 31/Pid.Sus/2026/PN Jpa tanggal 28 April 2026;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2026 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 630/PID.SUS/2026/PT SMG



Membaca Memori Banding tanggal 5 Mei 2026 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dan telah diserahkan salinan resminya secara elektronik kepada Para Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2026;

Membaca Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 14/Akta Pid/2026/PN Jpa yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2026, Para Terdakwa telah menyatakan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 31/Pid.Sus/2026/PN Jpa tanggal 28 April 2026;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2026 permintaan banding Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 April 2026;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 5 Mei 2026, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kriteria objektif yang menjadi acuan pengajuan banding yaitu:
Ada kelalaian dalam penerapan hukum acara.
Ada kekeliruan
Ada yang kurang lengkap.

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 630/PID.SUS/2026/PT SMG



2. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam memutuskan perkara a *quo* yang dalam pertimbangan putusannya telah sesuai dengan pasal dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yaitu terbukti melakukan tindak pidana "secara turut serta tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" serta menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang harus dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan Majelis Hakim juga memberikan putusan : Jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak bayar, dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara pengganti selama 180 (seratus delapan puluh) hari.
3. Bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan pertimbangan dalam putusannya mengenai ketentuan pidana yang akan diterapkan dalam perkara a *quo* mengingat bahwa sejak tanggal 2 Januari 2026 telah diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi pedoman untuk setiap penegak hukum wajib memperhatikan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa. Oleh karena itu, pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur lebih lanjut dalam Pasal II ayat

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 630/PID.SUS/2026/PT SMG



(11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

4. Mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memutuskan sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 14 April 2026.

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa dalam permohonan bandingnya tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan oleh karenanya Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 31/Pid.Sus/2026/PN Jpa tanggal 28 April 2026, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan pengadilan negeri terungkap fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2025 pukul 18.10 WIB di depan Zahra Home Stay yang beralamat Kel. Jobokuto RT. 07 RW. 02 Kec. Jepara Kab. Jepara, anggota polisi telah menangkap Para Terdakwa karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa tentang kejadiannya awalnya pada hari Jum'at tanggal tanggal 10 Oktober 2025 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu Terdakwa I berada di penginapan Zahra Home Stay tersebut, Sdr. Teguh mengajak Terdakwa I untuk patungan membeli sabu dan Terdakwa I menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I melakukan chat WA kepada Terdakwa II dengan tujuan untuk mencari sabu paket 0,5 Gram dan Terdakwa II menyetujuinya lalu Terdakwa II mengirim rekening kepada Terdakwa I;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 630/PID.SUS/2026/PT SMG



- Bahwa sekitar pukul 15.10 wib Terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa II dan kemudian Terdakwa II mentransfer uang untuk membeli sabu dari Sdr. Paijan sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) setelah itu Sdr. Paijan memberikan alamat peletakan sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa karena Terdakwa II tidak bisa mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa I bersama Sdr. Faisal Als Pacul pergi untuk mengambil sabu tersebut sesuai peletakkannya di Makam Krapyak ikut Ds. Krapyak Kec. Tahaunan Kab. Jepara dan setelah itu kembali ke tempat penginapan Zahra Home Stay yang beralamat Kel. Jobokuto RT. 07 RW. 02 Kec. Jepara Kab. Jepara;
- Bahwa sesampainya di Home Stay tersebut lalu Sdr. Faisal meninggalkan Home Stay, lalu tak lama kemudian anggota polisi melakukan penangkapan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada saat itu menguasai sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah sebagai pemilik uang yang digunakan untuk membeli sabu dan Terdakwa I yang mengambil sabu di lokasi peletakan dari Sdr. Faisal;
- Bahwa Peran Terdakwa II adalah yang melakukan transfer uang kepada Sdr. Faisal untuk pembelian sabu dan mengambil keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut telah diuji laboratorium dengan hasil metamfetamina positif;

Menimbang bahwa dari rangkaian kejadian dan tertangkapnya Para Terdakwa oleh Anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Jepara ternyata Para Terdakwa tidak dalam posisi melakukan transaksi jual beli narkoba akan tetapi Para Terdakwa ditangkap di penginapan Zahra Home Stay yang beralamat Kel. Jobokuto RT. 07 RW. 02 Kec. Jepara Kab. Jepara tidak lama setelah mengambil paket berisi narkoba;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 630/PID.SUS/2026/PT SMG



Menimbang bahwa barang bukti perkara Para Terdakwa adalah narkoba jenis sabu dengan berat tidak lebih dari 1 gram yang dalam dakwaan pidana Penuntut Umum sekitar 0,5 gram yang tergolong sekali pakai dan menurut Para Terdakwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut memang akan dikonsumsi bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim tidak sependapat Para Terdakwa dinyatakan bersalah dalam dakwaan alternatif Kesatu karena yang lebih tepat Para Terdakwa dipersalahkan terhadap dakwaan Penuntut Umum alternatif Kedua yaitu eks pasal Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian pidana diubah tidak ada lagi minimum khusus dan pidana dendanya menjadi kumulatif alternatif maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi lebih tepat Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara tanpa disertai pidana denda karena yang demikian dianggap sudah memadai dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada segala pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 31 /Pid.Sus/2026/PN Jpa tanggal 28 April 2026 yang dimohonkan banding harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dalam putusan nanti;

Menimbang bahwa terhadap lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 630/PID.SUS/2026/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, berdasarkan ketentuan pasal 273 ayat (1) KUHP dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I Angga Maulana Adi Saputra Bin Turikhan dan Terdakwa II Nur Ahmad Sof'i Bin Sutarman (alm);
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 31/Pid.Sus/2026/PN Jpa tanggal 28 April 2026 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua yaitu secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 630/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip bening terbungkus tissu warna putih dengan berat netto 0.30086 gram;

- 1 (satu) buah teskit merk ORIENT GENE yang digunakan untuk tes urine Angga Maulana Adi Saputra Bin Turikhan dengan hasil Positif (+) MET;
- 1 (satu) buah teskit merk ORIENT GENE yang digunakan untuk tes urine Nur Ahmad Sofi'i Bin (Alm) Sutarman dengan hasil Negatif (-) MET;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Techno warna biru, berikut simcard: 085229725820, dengan nomor IMEI: 354529611641523 dan IMEI: 354529611641531;
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna silver, berikut simcard 1: 088980355389 dan simcard 2: 082241717253, dengan nomor IMEI: 868061056897799 dan IMEI: 868061056897781;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026, oleh DJOKO SOETATMO, S.H., sebagai Hakim Ketua, SUGENG HIYANTO, S.H., M.H., dan ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu SUDRAJAT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta putusan tersebut telah

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 630/PID.SUS/2026/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri
Jepara pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

SUGENG HIYANTO, S.H., M.H.

DJOKO SOETATMO, S.H.

Ttd.

ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SUDRAJAT, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 630/PID.SUS/2026/PT SMG